CONTRAT

Entre les soussignées :

La Société Tunisienne de l'Air « TUNISAIR » S.A. dont le siège social est sis au Boulevard Mohamed BOUAZIZI, Aéroport Tunis-Carthage 2035 et représentée par la chargée de la Direction Générale **Madame Halima IBRAHIM KHOUAJA**

Identifiant unique 0002672W

Dénommée ci-après **TUNISAIR**

D'une part,

Et,

La Société Meubles et Ameublements BOUKETTAYA dont le siège social est sis à 25 rue Ibn Chobat, SAKIET EEZIT 3021 et représentée par son Gérant **Monsieur Rached BOUKETTAYA.**

Identifiant unique : 1437798G

Dénommée ci-après SOMAB ou fournisseur.

D'autre part,

Exposé préliminaire

- Le marché de « **Acquisition de mobilier de bureau**» est passé par voie de consultation nationale N° **38/2024**.
- **La Société SOMAB** est retenue suite accord de la Direction Centrale des Achats en date du 17 mars 2025.
- Le contrat est soumis quant au fond et quant à la forme à la règlementation Tunisienne en général et à celle relative aux marchés publics en particulier.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 / Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la fourniture de mobilier de bureau selon les prix, quantités, spécifications techniques et caractéristiques des articles retenus par TUNISAIR.

ARTICLE 2 / Quantité et Prix

La Société SOMAB s'engage à fournir à TUNISAIR, les articles de mobilier de bureau selon les quantités et prix indiqués ci-après:

N°	DESIGNATION	QTE	PU HT	TVA	PU TTC	P TOTAL HT	P Total TTC
3	Fauteuil de bureau ergonomique/orthopédique	20	571,429	108,572	680,001	11 428,580	13 600,020
4	Fauteuil p/visiteur en rouge	20	420,168	79,832	500,000	8 403,360	10 000
7	Chaises pour salle de réunion	10	420,168	79,832	500,000	4 201,680	5 000
Total Marché						**24 033,620**	**28 600,020**

Les prix s'entendent fermes et non révisables pendant toute la durée d'exécution du marché.
Ces prix doivent inclure tous les frais jusqu'à la livraison et l'installation du mobilier.

ARTICLE 3 : Qualité
Les articles livrés doivent être de qualité, solides, robustes, d'excellente finition et esthétiques. Ils doivent être livrés bien emballés et non entachés par une détérioration résultant d'un stockage de longue durée ou toute autre cause.

ARTICLE 4 : Garantie

La durée de la garantie est fixée à une année minimum. Tout vice caché doit être nécessairement garanti sans réserve.

ARTICLE 5 : Assistance technique et Service Après-Vente

Le fournisseur doit garantir le service après-vente pour la réparation de Mobilier et ce à partir de la date d'expiration de la période de garantie.

Le fournisseur doit garantir la fourniture des pièces de rechange d'origine pour une durée minimale de 5 ans.

ARTICLE 6 : Variation dans la masse

TUNISAIR se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la masse des prestations objet du contrat sans que le fournisseur ne puisse élever aucune réclamation ou réserve. Cette augmentation ou diminution ne doit en aucun cas excéder 20% du montant du marché.

ARTICLE 7: Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 10 % du montant. Il devra être enregistré et constitué au plus tard dans un délai de dix (10) jours à partir de la notification du marché.
Le cautionnement définitif est restitué si le fournisseur s'est acquitté de ses obligations et ce dans un *délai maximum de quatre mois à compter de la réception définitive.*
La caution cesse d'avoir effet à l'expiration de ce délai sauf si TUNISAIR a signalé au fournisseur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations dans ce cas, le cautionnement définitif n'est restitué que' par main levée délivrée par TUNISAIR.

ARTICLE 8 : Modalités de paiement

Les paiements seront effectués sur présentation des factures conformes aux normes comptables en trois exemplaires **45 jours** à partir de la date de leur réception par TUNISAIR.

A la facture, sera obligatoirement annexé le ou les bons de commande objet de l'achat ainsi que les bons de livraisons.
Le fournisseur doit mentionner les numéros du bon de commande et du bon de livraison sur la facture.

ARTICLE 9 : Commande, Délais, lieu et conditions de livraison
La commande sera passée auprès du fournisseur sur la base d'un bon de commande unique pour la quantité globale du marché qui demandera un accusé de réception daté et signé.

- Les délais de livraison sont fixés à 20 jours
- Les délais de livraison ne peuvent en aucun cas dépasser 2**5 jours calendaires et prennent effet** à partir de la date de réception du bon ou fax de commande par le fournisseur.
- **La livraison sera effectuée, par le fournisseur, et à sa charge aux différents sites de Tunisair sur tout le territoire tunisien**
- En cas de retard ou de non-exécution de la commande, TUNISAIR se réserve le droit d'acquérir des articles similaires auprès d'autres fournisseurs ; Dans ce cas et outre l'application des pénalités de retard, TUNISAIR facturera au fournisseur contractant n'ayant pas respecté ses obligations le surcoût qui pourrait résulter de ce recours.

ARTICLE 10 : Contrôle, réception et installation

- TUNISAIR peut contrôler la qualité des articles/du Mobilier avant expédition. Ce contrôle n'est en aucun cas considéré comme une réception du Mobilier/des articles.
- La livraison est attestée par la signature et cachet de TUNISAIR portés sur le bon de livraison ou le bon de réception soumis par le fournisseur à ce service lors de la livraison (Direction des Affaires Générales ou Direction bénéficiaire). Toute anomalie sera consignée par écrit entre les deux parties.
- La livraison conforme acquitte le fournisseur sous réserve de vice non découvert en cours de réception.
- Tout article non conforme doit être enlevé et remplacé par le fournisseur à ses frais, dans un délai de 7 jours maximum à compter de la date de notification de non-conformité. Passé ce délais, une pénalité de retard lui sera alors appliquée selon la formule mentionnée l'article relatif aux pénalités de retard.
- TUNISAIR se réserve également le droit de poursuivre en dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aura subi du manquement du fournisseur au respect de l'une ou plusieurs clauses stipulées au présent cahier des charges.

ARTICLE 11 : Pénalités de retard

En cas de non livraison dans les délais fixés, le fournisseur est passible de pénalités quelle que soit la cause du retard. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une notification préalable, le fournisseur sera considéré comme mis en demeure par la seule échéance du terme.
Une pénalité journalière sera encourue par le fournisseur défaillant. Cette pénalité sera calculée par application de la formule suivante :

$$P = \frac{V \times R}{100}$$

P : étant le montant de la pénalité
V : étant la valeur des articles objet du retard de livraison, sur laquelle est calculée la pénalité
R : étant le nombre de jours de retard

Le montant des pénalités pour retard est plafonné à 5% du montant définitif du marché.
Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités pour retard sont applicables jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 12 : Effet et Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée d'une année et prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et demeure valable jusqu'à la fin de période de garantie du mobilier.

ARTICLE 13 : Résiliation du contrat
Le contrat pourrait être résilié en application des dispositions de l'article 118 du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014.

a) Résiliation de plein droit :
En cas de décès ou de faillite du fournisseur, la résiliation est prononcée de plein droit.
Toutefois, TUNISAIR peut accepter le cas échéant, des offres qui peuvent être faites par les héritiers, les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du contrat.

b) Résiliation en cas de non accomplissement des obligations :
La résiliation peut être également prononcée au cas où le fournisseur n'a pas rempli ses obligations. TUNISAIR le met en demeure par lettre recommandée, d'y satisfaire dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de mise en demeure. Passé ce délai, TUNISAIR pourra résilier purement et simplement le contrat ou faire exécuter les prestations objet de ce contrat, suivant le procédé qu'il jugerait utile aux frais du fournisseur.

c) Résiliation pour cause d'influence sur les procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution :
TUNISAIR peut résilier le contrat s'il a été établi que le fournisseur a failli à l'engagement, objet de sa déclaration, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution.

ARTICLE 14 : Litiges

Pour tout litige ou différend portant sur l'interprétation ou l'inobservation des clauses du contrat, les deux parties s'en remettront aux tribunaux de Tunis seuls compétents.

ARTICLE 15 : Droit d'enregistrement

Les droits d'enregistrement du présent contrat ainsi que la caution définitive sont à la charge du fournisseur.

FAIT A Tunis LE 15/04/2025

En autant d'exemplaires que de droit

P/ **TUNISAIR** Lu et approuvé **La chargée de la Direction Générale** **Halima IBRAHIM KHOUAJA**	P/ **La Société SOMAB** Lu et approuvé **LE GERANT** **Rached BOUKETTAYA**